

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3576/2533

อัยการ สงขลา
นาย ดุรงค์ หรือกุล ลอยสาคร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289

ขณะจำเลย ผู้ตาย และพวกหนึ่งดื่มสุราอยู่ด้วยกัน ผู้ตายพูดว่า จำเลยหัวล้าน
หรอยจั่ง แล้วใช้มือลูบศีรษะจำเลย จำเลยลุกออกจากวงสุราไป ต่อมาประมาณ 15
นาที จำเลยถือปืนแก๊ปยาวมายิงผู้ตายถึงแก่ความตาย กรณีมิใช่เกิดจากโทสะที่พุ่ง
ขึ้นเฉพาะหน้าขณะที่ผู้ตายใช้มือลูบศีรษะจำเลย แล้วจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายทันที
แต่เป็นกรณีที่จำเลยเกิดโทสะแล้วออกจากวงสุราไปเกิดความคิดจะฆ่าผู้ตายในภายหลัง
และเป็นพฤติการณ์ที่จำเลยจะต้องคิดไตร่ตรองตัดสินใจอย่างหนักเป็นเวลาถึง
15 นาที ในการตกลงใจกระทำผิด จึงเป็นการกระทำผิดโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,
289 จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288, 289(4) ลงโทษประหารชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 และ 52 กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยตลอดชีวิต โจทก์และจำเลยต่างไม่
อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 245 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 10 ปี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยใช้อาวุธปืนแก๊ปยาว ยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย ในปัญหาที่ว่าจำเลยฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่าขณะจำเลย ผู้ตาย และพวกนั่งดื่มสุรากันอยู่ ผู้ตายได้ถาม จำเลยว่าเป็นลูกนางพร้อยใช่ไหม เมื่อจำเลยตอบว่าใช่ ผู้ตายก็พูดว่าหัวล้านหรือยัง แล้วใช้มือลูบศีรษะจำเลย จำเลยลุกออกจากวงสุราไปต่อมาประมาณ 15 นาที จำเลย จึงถืออาวุธปืนแก๊ปยาวมายิงผู้ตายศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยยิงผู้ตายมิได้เกิดจาก โทสะที่พุ่งขึ้นเฉพาะหน้าขณะที่ผู้ตายใช้มือลูบศีรษะจำเลย แล้วจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ ตายทันที แต่เป็นกรณีที่จำเลยเกิดโทสะแล้วก็ออกจากวงสุราไปเกิดความคิดจะฆ่าผู้ ตายในภายหลัง และเป็นพฤติการณ์ที่จำเลยจะต้องคิดไตร่ตรองตัดสินใจอย่างหนัก เป็นเวลาถึง 15 นาทีในการตกลงใจกระทำผิดคดีนี้ จึงเป็นการกระทำผิดโดย ไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไวย-อุไร คังคะเกตุ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ